P U T U S A N

Nomor 2594/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Al Fhariq Syah als Farik**;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing I Gg. Rambutan Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Hidayat als Dayat**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martubung Gg. Rambutan Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H. Christopher Panal, S.H., M.Hum., Chairunisa, SE., S.H., dan Jamilah, S.H. advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan" (SMK) Cabang Medan beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sepuna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai-Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2594/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2594/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2594/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Al Fhariq Syah als Farik** dan terdakwa II. **Hidayat als Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Al Fhariq Syah als Farik** dan terdakwa II. **Hidayat als Dayat** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,02 gram dan berat bersih 1,52 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
- uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa mereka terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi J. Sitorus, saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra, saksi Fandi E Pangaribuan dan saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Philemon D Manurung mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian para saksi berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut para saksi melakukan pemantauan lokasi dan pengintaian serta pembututan terhadap terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat yang gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk berdekatan, kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembeli diduga narkotika jenis sabu tersebut lalu menghampiri dan memperlihatkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada salah satu terdakwa tersebut lalu saksi Heru Syahputra memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dengan tangan kanan kemudian terdakwa I menerima uang dari saksi Heru Syahputra dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, ketika terdakwa II akan memberikan kepada saksi Heru Syahputra dengan tangan kanan tiba-tiba saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dimana para saki yang lain langsung datang membantu saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa serta di sekitaran lokasi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II dan uang tunai senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Sr.ALFHARIQ SYAH, setelah di introgasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan sabu tersebut di dapat dari Leman (DPO) untuk dijual dan para terdakwa akan diberikan upah setelah berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5244/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) milik terdakwa Al Fhariq Syah als Farik dan Hidayat als Dayat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa mereka terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi J. Sitorus, saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra, saksi Fandi E Pangaribuan dan saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Philemon D Manurung mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian para saksi berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut para saksi melakukan pemantauan lokasi dan pengintaian serta pembututan terhadap terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat yang gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk berdekatan, kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran sebagai pembeli diduga narkotika jenis sabu tersebut lalu menghampiri dan memperlihatkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada salah satu terdakwa tersebut lalu saksi Heru Syahputra memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dengan tangan kanan kemudian terdakwa I menerima uang dari saksi Heru Syahputra dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, ketika terdakwa II akan memberikan kepada saksi Heru Syahputra dengan tangan kanan tiba-tiba saksi Heru Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dimana para saki yang lain langsung datang membantu saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa serta di sekitaran lokasi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II dan uang tunai senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah kanan terdakwa II serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Sr.ALFHARIQ SYAH, setelah di introgasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan sabu tersebut di dapat dari Leman (DPO) untuk dijual dan para terdakwa akan diberikan upah setelah berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5244/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) milik terdakwa Al Fhariq Syah als Farik dan Hidayat als Dayat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Saipullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
   - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Heru Syahputra dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan rekan telah berangkat ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tersebut, sesampainya disana saksi melakukan pemantauan dan membuntuti gerak terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat, dimana pada saat itu gerak gerik mereka mencurigakan. Kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran untuk membeli (undercoverbuy) narkotika jenis sabu. Saat itu saksi Heru Syahputra menjumpai terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Heru Syahputra telah menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari saksi Heru Syahputra. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II akan memberikan sabu tersebut kepada saksi Heru Syahputra, lalu dengan cepat saksi Heru Syahputra dengan dibantu oleh saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Para Terdakwa telahan ditemukan disita barang berti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat ;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;
- Bahwa, setelah di introgasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan sabu tersebut di dapat dari Leman untuk dijual para terdakwa dengan harapan nantinya mereka akan diberikan upah oleh Leman setelah berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Heru Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Saipullah dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan rekan telah berangkat ke tempat tersebut, sesampainya disana saksi melakukan pemantauan dan membuntuti gerak terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat, dimana pada saat itu gerak gerik mereka mencurigakan. Kemudian saksi melakukan penyamaran untuk membeli (undercoverbuy) narkotika jenis sabu. Saat itu saksi menjumpai terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi telah menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari saksi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II akan memberikan sabu tersebut kepada saksi, lalu dengan cepat saksi dengan dibantu oleh saksi Saipullah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan menangkap Para Terdakwa telahan ditemukan disita barang berti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;

- Bahwa, setelah di introgasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dan sabu tersebut di dapat dari Leman untuk dijual para terdakwa dengan harapan nantinya mereka akan diberikan upah oleh Leman setelah berhasil menjual seluruh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5244/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan. Berdasarkan hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) milik terdakwa Al Fhariq Syah als Farik dan Hidayat als Dayat, oleh pemeriksa telah mengambil kesimpulan adalah benar barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/EX.POL.00.01.0132/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari PT Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Lusianan, SE selaku Kepala Unit Sei Batang Hari Cabang Medan Sunggal. Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metaphetamian) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa II. Hidayat als Dayat telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Leman telah menjumpai Terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan Terdakwa II. Hidayat als Dayat dimana sebelumnya Terdakwa sudah kenal denngannya. Kemudian Leman telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi penuh narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud menyuruh kepada kami untuk menjualnya oleh Leman menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan Terdakwa II. Hidayat als Dayat telah membawa pulang sabu tersebut, setelah itu Terdakwa telah memecahkannya menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pada saat menjual nantinya;
- Bahwa, dari 4 (empat) bungkus sabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya dipegang sama Terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 Wib telah datang orang yang memesan/ membeli narkotika sabu menjumpai terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu orang tersebut telah memperlihatkan dan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari orang tersebut. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II Hidayat als Dayat akan memberikan sabu tersebut kepada pembeli, lalu dengan cepat orang tersebut dengan dibantu oleh rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa tidak menyangka orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Pada saat Terdakwa ditangka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Hidayat als Dayat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Leman telah menjumpai Terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan Terdakwa II. Hidayat als Dayat dimana sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengannya. Kemudian Leman telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi penuh narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud menyuruh kepada kami untuk menjualnya oleh Leman menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan Terdakwa II. Hidayat als Dayat telah membawa pulang sabu tersebut, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah memecahkannya menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pada saat menjual nantinya;

- Bahwa, dari 4 (empat) bungkus sabu tersebut Terdakwa telah berhasil menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya dipegang sama Terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 Wib telah datang orang yang memesan/ membeli narkotika sabu menjumpai terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu orang tersebut telah memperlihatkan dan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari orang tersebut. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II Hidayat als Dayat akan memberikan sabu tersebut kepada pembeli, lalu dengan cepat orang tersebut dengan dibantu oleh rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyangka orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Pada saat Terdakwa ditangka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dari genggaman tangan kanan terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Leman telah menjumpai Para Terdakwa dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah kenal dengannya. Kemudian Leman telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi penuh narkotika golongan I jenis sabu kepada Para Terdakwa dengan maksud menyuruh kepada mereka untuk menjualnya, oleh Leman menjanjikan akan memberikan uang kepada Para Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, benar selanjutnya Para Terdakwa telah membawa pulang sabu tersebut, setelah itu Para Terdakwa telah memecahkannya menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pada saat menjual nantinya;
- Bahwa, benar dari 4 (empat) bungkus sabu tersebut Para Terdakwa telah berhasil menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya dipegang sama Terdakwa II. Hidayat als Dayat;
- Bahwa, benar sekira pukul 16.00 Wib telah datang orang (saksi Heru Syahputra/ anggota Polisi *Undercover Buy*) yang memesan/ membeli narkotika sabu menjumpai Para terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu orang tersebut telah memperlihatkan dan menyerahkan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari orang tersebut. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II Hidayat als Dayat akan memberikan sabu tersebut kepada pembeli, lalu dengan cepat orang tersebut dengan dibantu oleh rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak menyangka orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Pada saat Terdakwa ditangka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat beserta barang bukti telah dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, terdakwa II. Hidayat als Dayat tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian, menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Para Terdakwa yang bernama **Al Fhariq Syah als Farik** dan **Hidayat als Dayat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual, menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Para Terdakwa telahan ditemukan disita barang berti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat ;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik dari Leman yang diserahkan kepada Para Terdakwa pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat Jl. Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Oleh Leman menyuruh kepada Para Terdakwa untuk menjual kepada orang lain, apabila sabu tersebut telah laku terjual maka Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh Leman;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa teresbut yang telah mennerima kemudian menjual dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan karena telah menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Leman telah menjumpai Para Terdakwa dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah kenal dengannya. Kemudian Leman telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi penuh narkotika golongan I jenis sabu kepada Para Terdakwa dengan maksud menyuruh kepada mereka untuk menjualnya, oleh Leman menjanjikan akan memberikan uang kepada Para Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membawa pulang sabu tersebut, setelah itu Para Terdakwa telah memecahkannya menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pada saat menjual nantinya. Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) tersebut telah berhasil dijual oleh para Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya dipegang oleh Terdakwa II. Hidayat als Dayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipullah, saksi Heru Syahputra menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Saipullah dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di Jalan Martubung Gg Rambutan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan rekan telah berangkat ke tempat tersebut, sesampainya disana saksi dan kawan melakukan pemantauan dan membuntuti gerak terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat, dimana pada saat itu gerak gerik mereka mencurigakan. Kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran untuk membeli (undercoverbuy) narkotika jenis sabu. Saat itu saksi Heru Syahputra menjumpai terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik dan terdakwa II. Hidayat als Dayat untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Heru Syahputra telah menyerahkan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Al Fhariq Syah als Farik, lalu terdakwa I telah menerima uang dari saksi Heru Syahputra. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Hidayat als Dayat jumlah harga yang dibeli, kemudian terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, pada saat terdakwa II akan memberikan sabu tersebut kepada saksi Heru Syahputra, lalu dengan cepat saksi Heru Syahputra dengan dibantu oleh saksi Saipullah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang berti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dari genggaman tangan kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5244/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan. Berdasarkan hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) milik terdakwa Al Fhariq Syah als Farik dan Hidayat als Dayat, oleh pemeriksa telah mengambil kesimpulan adalah benar barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/EX.POL.00.01.0132/2022 tanggal 30 agustus 2022 dari PT Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Lusianan, SE selaku Kepala Unit Sei Batang Hari Cabang Medan Sunggal. Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metaphetamian) dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Terdakwa tetap melakukannya karena Para Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan terdakwa II Hidayat als Dayat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa I Al Fhariq Syah als Farik;

Merupakan yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena uang tersebut bernilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Para Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Al Fhariq Syah Als Farik** dan Terdakwa II. **Hidayat Als Dayat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip sedang dan 2 (dua) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram; Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
   - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Sri Yanti Lestari Panjaitan, SH. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	Sayed Tarmizi, S.H., M.H.
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)